CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO WEB

Jeisson Steven Fonseca Medina · JStevenfm

EL CONTRATISTA	EL CONTRATANTE
Nombre: Jeisson Steven Fonseca Medina **C.C.:** *1024594691* **Contacto:** *jstevnfm@gmail.com* / *3132394916*	**Nombre:** Michael Esteban Montaña Parra **C.C.:** *1012467711* **Contacto:** *michaelestebanmontana@gmail.com* / *3102931573*
Ciudad: Bogotá D.C., Colombia **Fecha de suscripción:** *18 - Marzo - 2026*	**Empresa representada:** Industria Colombia E&M **Actuando en nombre:** Propio (persona natural)

Las partes identificadas anteriormente, obrando de buena fe y en pleno uso de su capacidad legal, acuerdan celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo Web, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El Contratista se obliga a diseñar, desarrollar, configurar y desplegar un sitio web de catálogo de productos con sistema de gestión de contenidos (CMS) administrable para el Contratante, bajo las condiciones, alcance y exclusiones definidas en el presente contrato. El valor de los servicios aquí pactados corresponde a precios vigentes para el año 2026.

CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

El Contratista se compromete a entregar los siguientes entregables como parte del objeto contratado:

ENTREGABLES INCLUIDOS

- Sitio web de catálogo de productos con diseño a medida, 100% responsive.
- Vista de catálogo por categoría y página de detalle de producto.
- Buscador interno de productos por nombre y categoría.
- Botón de WhatsApp con generación automática de mensaje pre-llenado, incluyendo: saludo y detalle del pedido.
- Panel de administración CMS: gestión autónoma de productos, categorías e imágenes.

- Carga inicial de diez (10) productos de muestra en el CMS. La carga total del catálogo es responsabilidad del Contratante mediante la guía de uso entregada.
- Optimización SEO bajo estándares mínimos de Google.
- Integración de herramienta de analíticas para seguimiento de comportamiento de usuarios.
- Integración de herramienta de monitoreo de errores en producción.
- Registro de dominio y certificado SSL — primer año incluido.
- Configuración de dos (2) cuentas de correo corporativo.
- Despliegue del sitio en producción con dominio personalizado.
- Guía escrita de uso del CMS para el Contratante.
- Sesión de capacitación de una (1) hora para el uso del CMS.

Parágrafo — Ajustes durante el desarrollo: El Contratante podrá solicitar hasta dos (2) rondas de ajustes menores sin costo adicional. Se entienden como ajustes menores: cambios de colores, tipografía, espaciados, textos, reemplazo de imágenes y cambios en el orden de categorías o secciones. Cualquier modificación que implique nuevas funcionalidades, páginas adicionales, cambios en la estructura de datos del CMS o integraciones no contempladas en este contrato, requerirá una cotización adicional por escrito aceptada por ambas partes.

CLÁUSULA TERCERA. EXCLUSIONES — LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO

El presente contrato no incluye, y el Contratista no está obligado a ejecutar, ninguno de los siguientes ítems:

EXCLUSIONES EXPLÍCITAS

- Diseño de logotipo o desarrollo de identidad visual.
- Redacción de textos, descripciones de productos o cualquier contenido editorial.
- Fotografía, edición o producción de imágenes de productos.
- Pasarela de pago (PSE, tarjeta de crédito u otro medio de pago electrónico).
- Blog, módulo de noticias o cualquier sección de contenido editorial.
- Integración con redes sociales más allá de enlaces en el footer del sitio.
- Sistema de autenticación o cuentas de usuarios finales.
- Panel de gestión de órdenes o historial de pedidos.
- Acceso al correo corporativo desde clientes externos (Outlook, Apple Mail u otros).
- Migración de contenido desde plataformas anteriores.
- Soporte técnico correctivo posterior al período de garantía definido en la Cláusula Séptima.

Cualquier ítem listado anteriormente que el Contratante desee incorporar al proyecto requerirá una adición contractual escrita y una cotización independiente.

CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

Para el correcto desarrollo del objeto contratado, el Contratante se obliga a:

- Realizar el pago inicial del cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato al momento de la firma, como condición indispensable para el inicio de las actividades de desarrollo.
- Entregar la totalidad del material gráfico requerido (logo, imágenes de productos, textos, colores corporativos, número de WhatsApp y nombre de dominio deseado) antes del inicio del desarrollo. La ausencia de este material suspende el cronograma sin responsabilidad para el Contratista.
- Definir las categorías de productos durante los primeros tres (3) días hábiles del proyecto.
- Aprobar o rechazar con comentarios el diseño visual dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su presentación. La falta de respuesta en ese plazo se entenderá como aprobación tácita.
- Realizar el pago del saldo restante (cincuenta por ciento) dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la notificación de entrega del sitio en producción.
- No realizar modificaciones técnicas al código fuente, configuraciones del servidor o estructura del CMS sin autorización previa del Contratista durante el período de garantía.

CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista se obliga a:

- Ejecutar el objeto del contrato con diligencia profesional dentro del plazo establecido en la Cláusula Sexta, sujeto al cumplimiento previo de las obligaciones del Contratante.
- Mantener comunicación activa con el Contratante durante el desarrollo del proyecto.
- Entregar al Contratante acceso administrativo completo a todos los servicios contratados (dominio, CMS, correo corporativo) una vez verificado el pago total del contrato.
- Proveer la guía escrita de uso del CMS en formato digital junto con el sitio desplegado.
- Realizar la sesión de capacitación de una (1) hora para el uso del CMS dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega del sitio en producción.
- Atender los reportes de errores técnicos cubiertos por la garantía definida en la Cláusula Séptima dentro de un plazo razonable no mayor a cinco (5) días hábiles por reporte.

CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución es de quince (15) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al cumplimiento simultáneo de las siguientes dos condiciones:

- Recepción y confirmación del pago inicial del cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato.
- Recepción completa del material gráfico y de contenido por parte del Contratante.

Parágrafo 1 — Suspensión del plazo: Si durante el desarrollo el Contratante no provee información, aprobaciones o material requerido dentro de los plazos establecidos, el cronograma se suspenderá por el tiempo equivalente al retraso, sin que esto constituya incumplimiento por parte del Contratista.

Parágrafo 2 — Causas externas: El Contratista no será responsable por demoras atribuibles a caídas de servicios de terceros (plataformas de hosting, registradores de dominio, servicios de correo u otros), fuerza mayor o caso fortuito.

CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO

El Contratista otorga una garantía de seis (6) meses calendario sobre el correcto funcionamiento técnico del sitio web entregado, contados a partir de la fecha de despliegue en producción.

La garantía cubre exclusivamente errores funcionales directamente atribuibles al código desarrollado por el Contratista.

La garantía no cubre, y en consecuencia el Contratista no estará obligado a corregir sin costo adicional:

- Caídas, interrupciones o cambios en servicios de terceros (plataformas de hosting, dominio, correo, analíticas u otros).
- Errores causados por modificaciones realizadas por el Contratante o terceros autorizados por él en el código, el CMS o las configuraciones del servidor.
- Problemas derivados de contenido cargado por el Contratante que afecte el diseño o funcionamiento del sitio.
- Incompatibilidades generadas por actualizaciones de navegadores o sistemas operativos de terceros posteriores a la entrega.
- Fallas de conectividad, energía o infraestructura externa al proyecto.

CLÁUSULA OCTAVA. VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato es de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS ($950.000 COP), que incluye el desarrollo completo del sitio web, el despliegue en producción, la infraestructura del primer año y la guía de uso del CMS. Los valores aquí pactados corresponden a precios vigentes para el año 2026.

Hito de pago	Porcentaje	Valor COP	Condición
Pago inicial	50%	**$475.000**	*Al momento de la firma del contrato. Inicia el desarrollo.*
Pago final	50%	**$475.000**	*Máximo treinta (30) días calendario tras la notificación de entrega en producción.*

Parágrafo 1 — Retención de credenciales: El Contratista no entregará las credenciales de acceso administrativo al dominio, CMS ni correo corporativo hasta tanto no se verifique la recepción total del pago final.

Parágrafo 2 — Mora en el pago: Si el Contratante no realiza el pago final dentro de los treinta (30) días calendario establecidos, el saldo adeudado causará intereses de mora a la tasa bancaria corriente certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, liquidados desde el día treinta y uno (31) hasta la fecha de pago efectivo.

Parágrafo 3 — Medios de pago: El pago se realizará mediante transferencia bancaria, Nequi o Daviplata a los datos suministrados por el Contratista. El comprobante de transferencia constituye prueba de pago.

CLÁUSULA NOVENA. CANCELACIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente contrato de manera anticipada, bajo las siguientes condiciones:

a. Cancelación por el Contratante: Si el Contratante decide cancelar el contrato después de haber realizado el pago inicial, dicho pago no será reembolsable bajo ninguna circunstancia, en tanto que el Contratista ya habrá incurrido en costos de tiempo, configuración e infraestructura. El Contratante recibirá los avances del trabajo ejecutado hasta la fecha de cancelación.

b. Cancelación por el Contratista: Si el Contratista decide cancelar el contrato por causas imputables a él, devolverá al Contratante el pago inicial menos el valor proporcional al trabajo ejecutado, calculado sobre el avance del cronograma.

CLÁUSULA DÉCIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y LICENCIA DE USO

El código fuente, la arquitectura técnica y los desarrollos personalizados producidos en el marco del presente contrato son y permanecerán de propiedad intelectual del Contratista.

El Contratante adquiere, mediante el pago total del contrato, una licencia de uso perpetua, no exclusiva e intransferible sobre el sitio web entregado, para operarlo bajo su nombre de dominio registrado. Esta licencia no incluye el derecho a redistribuir, revender o sublicenciar el código fuente a terceros.

El material gráfico provisto por el Contratante (logo, imágenes, textos) es y permanece de propiedad del Contratante. El Contratista no podrá usarlo fuera del alcance del presente proyecto sin autorización expresa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad toda la información comercial, técnica, financiera o de cualquier otra naturaleza que sea compartida con ocasión del presente contrato, incluyendo pero no limitado a: catálogo de productos, precios, márgenes, estrategias comerciales, datos de clientes y configuraciones técnicas del sistema.

Esta obligación de confidencialidad se extiende por un período de dos (2) años contados desde la fecha de terminación del contrato, independientemente de la causa de su terminación.

Se exceptúa de esta obligación la información que sea de dominio público, que deba revelarse por orden judicial o que sea requerida por autoridad competente.

Parágrafo — Portafolio profesional: El Contratante autoriza expresamente al Contratista a incluir el sitio web desarrollado en su portafolio profesional y materiales de presentación comercial, mencionando a Industria Colombia E&M como cliente. A su vez, el Contratante podrá informar públicamente que el desarrollo fue realizado por Jeisson Steven Fonseca Medina (JStevenfm).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RETENCIÓN ANUAL — SERVICIOS DE CONTINUIDAD

A partir del segundo año de operación del sitio web, el Contratante podrá contratar de forma opcional un plan de retención anual con el Contratista, que incluirá:

- Renovación de todos los servicios de infraestructura contratados (dominio, servidor, correo).
- Monitoreo pasivo de errores en producción.
- Una (1) sesión anual de revisión técnica del sitio, con duración máxima de una (1) hora.

El valor de esta retención anual es de aproximadamente TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS COLOMBIANOS ($320.000 COP) para el año 2026, sujeto a variaciones en los costos de infraestructura de terceros y a la tasa de cambio vigente al momento de la renovación.

La retención anual no incluye cambios de diseño, nuevas funcionalidades, actualización de contenido, soporte técnico adicional al límite de una hora anual, ni migración a otras plataformas. Estos servicios se cotizarán de forma independiente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. INDEPENDENCIA DE LAS PARTES

El Contratista actúa como profesional independiente. El presente contrato no genera entre las partes ningún vínculo laboral, societario ni de representación. El Contratista asume plena responsabilidad sobre el pago de sus propias obligaciones tributarias y de seguridad social derivadas de los honorarios percibidos.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente contrato se rige por las leyes de la República de Colombia. Para la resolución de cualquier controversia que surja de su interpretación, ejecución o terminación, las partes acuerdan, en primer lugar, agotar una instancia de conciliación directa. De no llegarse a un acuerdo en un plazo de quince (15) días hábiles, las partes se someten a los jueces y tribunales competentes de la ciudad de Bogotá D.C.

> *El presente contrato se suscribe en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, uno para cada parte, en la ciudad de Bogotá D.C., el día 18 del mes de Marzo del año 2026.*

EL CONTRATISTA	**EL CONTRATANTE**
Jeisson Steven Fonseca Medina	**Michael Esteban Montaña Parra**
C.C. 1024594691	*C.C. 1012467711*